

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5306/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สุพรรณ นาเมือง

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ชนิดประกอบขึ้นเองจำเลยนำที่จะทราบดีมาตั้งแต่ต้นว่าของกลางที่ตนที่นำฝากเป็นของผิดกฎหมายแต่จำเลยก็ยังคงยินดีรับฝากโดยยอมให้นำมาเก็บในกระเป๋าสื่อผ้าของตนทั้งยังนั่งรถยนต์แท็กซี่ออกจากโรงงานไปพร้อมกันแม้กระทั่งก่อนที่จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเพียงเล็กน้อยเจ้าพนักงานตำรวจก็ยังเห็นจำเลยและณ.ใช้มือจับกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลยคนละข้างพฤติการณ์ของจำเลยและณ.ดังที่ได้กล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งจำเลยและณ.ต่างมีเจตนายึดถือครอบครองกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลยรวมทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางที่อยู่ในกระเป๋าสื่อผ้ามาด้วยกันตั้งแต่เริ่มขึ้นรถยนต์แท็กซี่มาด้วยกันตลอดมาจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำการจับกุม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72

ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371, 91, 83, 32 ธิบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองลงโทษจำคุก 1 ปี ธิบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดในข้อหา ธิบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 ปี รวมสองกระทงจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นพบอาวุธปืนพกมือลเวอรื ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของนายทะเบียนประทับพร้อมกระสุนปืน ขนาด .38 บรรจุในรังเพลิง 2 นัดอยู่ในกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลยในขณะที่จำเลยกับนายณัฐพล ไม้จันทรดี อยู่พร้อมกันไนที่เกิดเหตุ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยมีว่า จำเลยร่วมกระทำผิดฐาน ธิบอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่โจทก์มีสืบตำรวจโทสมพงษ์ วิเศษสื่อ และร้อยตำรวจโทเกรียงศักดิ์

เพ็ญหยวก ผู้ทำการจับกุมเป็นประจักษ์พยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า ตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ในขณะที่พยานทั้งสองกับพวกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุด ตรวจได้มีรถยนต์แท็กซี่คันหนึ่งวิ่งผ่านมา ได้เรียกให้หยุดตรวจ ปรากฏว่าที่นั่งเบาะ หลังมีผู้โดยสารนั่งมา 2 คน คือจำเลยกับนายณัฐพล โดยมีกระเป๋าเสื้อผ้าแบบสะพาย ของจำเลยวางคั่นกลางระหว่างบุคคลทั้งสอง โดยบุคคลทั้งสองใช้มือจับกระเป๋าใส่ เสื้อผ้าดังกล่าวอยู่คนละข้างร้อยตำรวจโทเกรียงศักดิ์ ได้เรียกจำเลยกับนายณัฐพล ลงจากรถเพื่อทำการตรวจสอบ นายณัฐพลเป็นคนถือกระเป๋าเสื้อผ้าดังกล่าวลงมา ได้ ทำการตรวจค้น พบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางในกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งจำเลยรับว่า เป็นของจำเลย จำเลยกับนายณัฐพลบอกว่าไม่ทราบว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนของ กลางมาจากที่ใด แต่จำเลยกลับเบิกความตอบคำถามค้านโจทก์รับว่า อาวุธปืนของ กลางดังกล่าวนายณัฐพลเป็นผู้นำมาฝากไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าของจำเลยขณะที่ออก จากโรงงาน เมื่อพิจารณาประกอบกับสภาพของอาวุธปืนของกลางที่ปรากฏตาม รายงานการตรวจพิสูจน์ เอกสารหมาย จ.2 ว่าเป็นปืนพกรีวอลเวอร์ ชนิดประกอบขึ้น เอง ขนาด .38 และไม่มีเครื่องหมายทะเบียนแล้ว เห็นว่า จำเลยน่าที่จะทราบดีมา ตั้งแต่ต้นว่าของกลางที่นายณัฐพล นำมาฝากเป็นของผิดกฎหมาย แต่จำเลยก็ยังคง ยินดีรับฝากให้นำมาเก็บในกระเป๋าเสื้อผ้าของตน ทั้งยังนั่งรถยนต์แท็กซี่ไปพร้อมกัน แม้กระทั่งก่อนที่จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเพียงเล็กน้อย เจ้าพนักงานตำรวจก็ ยังเห็นจำเลยและนายณัฐพลใช้มือจับกระเป๋าเสื้อผ้าของจำเลยคนละข้างพฤติการณ์ ของจำเลยและนายณัฐพลดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นมีน้ำหนักพอที่แสดงให้เห็น ว่า ทั้งจำเลยและนายณัฐพลต่างมีเจตนายึดถือครอบครองกระเป๋าเสื้อผ้าของจำเลย รวมทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยกันตั้งแต่เริ่ม ขึ้นรถยนต์แท็กซี่มาด้วยกันตลอดมาจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำการจับกุมที่ จำเลยนำสืบว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางเป็นของพี่ชายณัฐพล โดยนายณัฐพล นำมาเสนอขายให้แก่จำเลยและขณะถูกจับกุมการครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืน

ของกลางยังอยู่ที่นายณัฐพล แต่เพียงผู้เดียวนั้น ย่อมเป็นการขัดกับพฤติการณ์ของ
จำเลยและนายณัฐพลดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว การนำสืบของจำเลยยังขัดกับคำให้การ
ของจำเลยในชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.3 ที่อ้างว่าที่นายณัฐพลต้องร่วมนั่งรถยนต์
แท็กซี่ไปพร้อมกับจำเลยในคืนเกิดเหตุเพราะเห็นจำเลยเมาสุรากลัวจะเกิดอันตราย
แต่จำเลยกลับนำสืบในชั้นพิจารณาว่า เพราะจะกลับต่างจังหวัดด้วยกัน ส่วนอาวุธปืน
ของกลางนั้น ในชั้นพิจารณาจำเลยเบิกความว่า ทราบว่าเป็นของพี่ชายนายณัฐพล
ตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้ว แต่ในคำให้การของจำเลยในชั้นสองสวนกลับบอกว่าไม่ทราบ
ว่าเป็นของผู้ใด พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่น่าเชื่อถือและไม่มีน้ำหนักหักล้าง
พยานหลักฐานโจทก์ได้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยมีความผิดร่วมกับพวกฐานมี
อาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามา ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า
พฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลยไม่ร้ายแรงนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลย
เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนกรณีมีเหตุอันควรปรานีที่จอรอกการลงโทษจำคุกจำเลยไว้ใน
ความผิดทั้งสองฐานเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปแม้ในส่วนปัญหา
การกำหนดโทษในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นปัญหาข้อ
เท็จจริงซึ่งจำเลยต้องห้ามฎีกา แต่ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้เป็นผลดีแก่จำเลยได้ตาม
ที่เห็นสมควร ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำ เห็นควรวางโทษปรับ
จำเลยและให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง โดยปรับกระทงละ 5,000 บาท
รวม 2 กระทง ปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกทั้งสองฐานให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด
2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กำหนด เงื่อนไขคุมความประพฤติโดย
ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 2 เดือน ต่อครั้งภายในเวลาที่รอ

การลงโทษ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299, 30
นอกจากที่แก้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>